2023年全市干部宪法法律知识培训考试题

姓名：_____分数：_____

一、单选题（每题1.5分，共计60分）

1、根据《中国共产党党内法规制定条例》，（ ）是最根本的党内法规，是制定其他党内法规的基础和依据。
A.《中国共产党章程》;
B.《中国共产党纪律处分条例》;
C.《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》;
D.《中国共产党问责条例》
2、《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，将每年（ ）定为国家宪法日。
A.12月1日;
B.12月2日;
C.12月3日;
D.12月4日
3、设立国家宪法日的重要意义不包括（ ）。
A.确立宪法修改日期;
B.普及宪法知识;
C.提升公民的宪法意识;
D.保障宪法的实施
4、1988年宪法修正案中规定：国家允许（ ）在法律规定的范围内存在和发展。
A.市场经济;
B.私营经济;
C.集体经济;
D.非集体经济
5、习近平总书记强调，必须坚持依法治国与制度治党、（C ）统筹推进、一体建设。
A.以德治国;
B.依法执政;
C.依规治党;
D.以理服人
6、党内法规制度体系是以（B）为根本，以民主集中制为核心，以准则、条例等中央法规为主干，由各领域各层级党内法规制度组成的具有内在逻辑的有机统一整体
A.宪法;
B.党章;
C.《中国共产党纪律处分条例》;
D.《中国共产党党内监督条例》
7、《中华人民共和国民法典》第二百六十一条规定，农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员（ ）所有。
A.个人;
B.集体;
C.单独;
D.承包大户
8、对于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等，属于（ ）所有的，由村集体经济组织或者村民委员会代表集体行使所有权。
A.村内两个以上农民集体;
B.乡镇农民集体;
C.集体经济组织;
D.村农民集体
9、对于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等，分别属于（ ）所有的，由村内各该集体经济组织或者村民小组代表集体行使所有权。
A.村内两个以上农民集体;
B.乡镇农民集体;
C.不同乡镇集体经济组织;
D.村农民集体
10、紧急情况下需要维修建筑物及其附属设施的，业主大会或者业主委员会可以（ ）申请使用建筑物及其附属设施的维修资金。
A.合理;
B.依法;
C.自主;
D.主动
11、（ ）等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。
A.建设单位、物业服务企业或者绿化公司;
B.绿化公司、物业服务企业或者其他管理人;
C.建设单位、物业服务企业或者其他管理人;
D.建设单位、绿化公司或者其他管理人
12、建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、使用情况应当（ ）公布。
A.定期;
B.及时;
C.部分;
D.隔年
13、自然人下落不明满（ ），利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡。
A.五年;
B.四年;
C.三年;
D.一年
14、自然人因意外事件，下落不明满（ ），利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡。
A.四年;
B.三年;
C.二年;
D.一年
15、继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以（ ）作出放弃继承的表示。
A.录像形式;
B.录音形式;
C.口头形式;
D.书面形式
16、受遗赠人应当在知道受遗赠后（ ）内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。
A.十日;
B.三十日;
C.六十日;

D.四十日
17、家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭（　）建设。
A.政治;
B.经济;
C.文明;
D.教育
18、家庭关系中要体现（　）最大化原则。
A.亲属利益;
B.父母利益;
C.家庭利益;
D.儿童利益
19、民法典侵权责任编整合《中华人民共和国侵权责任法》（），设立“一般规定”和“损害赔偿”章。
A.第一、三章;
B.第二、三章;
C.第二、四章;
D.第二、五章
20、民法典侵权责任编完善高空抛物、坠物责任，扩展为（　）。
A.两款;
B.三款;
C.四款;
D.五款
21、被侵权人对同一损害的发生或者（　　）有过错的，可以减轻侵权人的责任。
A.加重;
B.减轻;
C.扩大;
D.缩小
22、（　）是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。
A.过错;
B.损害;
C.损失;
D.损耗
23、自愿参加具有一定风险的（　）活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。
A.文娱;
B.体育;
C.户外;
D.文体
24、侵害自然人（　）造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。
A.财产权益;
B.人格权益;
C.人身权益;
D.生命权益

25、因故意或者重大过失侵害自然人具有（　）的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。
A.财产意义;
B.经济意义;
C.社会意义;
D.人身意义
26、受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由（　）分担损失。
A.受害人;
B.行为人;
C.双方;
D.第三方
27、（　）是民法典编纂工作“两步走”中的第一步，其内容是民事活动必须遵循的基本原则和一般性规则，统领各分编。
A.总则编;
B.通责编;
C.物权编;
D.合同编
28、《中华人民共和国民法典》规定，人格权编调整因人格权的享有和保护产生的（　）。
A.刑事关系;
B.民事关系;
C.商事关系;
D.经济法律关系
29、（　）保护的是身体的“完整性”，带有精神权利的性质。
A.生命权;
B.身体权;
C.健康权;
D.隐私权
30、（　）保护的是公民享有身体健康不受侵犯的权利，是一种纯粹的物质权利。
A.生命权;
B.身体权;
C.健康权;
D.隐私权
31、《中华人民共和国民法典》规定，当事人对肖像许可使用期限（　　），肖像权人有正当理由的，可以解除肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
A.有明确约定;
B.没有约定;
C.约定不明确;
D.过期的
32、2016 年 9 月 18 日，十二届全国人大常委会在中南海首次举行宪法宣誓仪式。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
33、宪法是国家根本法，是国家各种制度和法律法规的总依据。该说法是否正确？（A）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
34、深化监察体制改革，是以习近平同志为核心的党中央做出的具有全局性的重大政治体制改革。该说法是否正确？（　）

A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
35、《中华人民共和国物权法》于 2007 年颁布施行。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
36、《中华人民共和国民法典》第二百七十七条规定，业主可以设立业主大会，选举业主委员会。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
37、业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
38、代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
39、同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性
40、夫妻关系存续期间夫妻共同共有的财产通常是不允许分割的，但现实中也存在一些特殊情形。该说法是否正确？（　）
A.正确;
B.错误;
C.无法判断正确性

二、多选题（每题 4 分，共计 40 分）

1、党内法规的名称为党章、（　　）、规定、办法、细则。
A.准则;
B.条例;
C.规则;
D.方案
2、宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，具有最高的（　　）。
A.法律地位;
B.法律权威;
C.法律效力;
D.法律作用
3、国家工作人员在就职时宣誓效忠宪法，有利于激励和教育他们（　　）。
A.恪守宪法原则;
B.履行宪法使命;
C.维护宪法尊严;
D.保障宪法实施
4、深化监察体制改革的目标是（　　）。
A.整合反腐败资源力量;
B.加强党对反腐败工作的集中统一领导;
C.建立集中统一、权威高效的国家监察体制;
D.设立监察委员会
5、民法典物权编的体系构成包括（　　）。
A.通则;
B.所有权;
C.用益物权;
D.担保物权;
E.占有
6、民法典继承编所称子女，包括（　　）。
A.婚生子女;
B.非婚生子女;
C.养子女;
D.有扶养关系的继子女
7、我国实行（　　）的婚姻制度。
A.婚姻自由;
B.一夫一妻;
C.男女平等;
D.创新多元
8、侵害英雄烈士等的（　　），损害社会公共利益的，应当承担民事责任。
A.姓名;
B.肖像;
C.名誉;
D.荣誉
9、民法典侵权责任编调整抗辩事由，将（　　）置于总则编；增加“自甘冒险和自助行为”。
A.“不可抗力”;
B.“正当防卫”;
C.“紧急避险”;
D.“防卫过当”
10、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（　　）。
A.因重大误解订立的;
B.公平公正订立的;
C.在订立合同时显失公平的;
D.当事人一方不知情的情况下订立的